

1500417-26.2022.8.26.0415

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNA MENDES FERREIRA

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 03/11/2022

... que estava transportando a droga para tráfico. Que Daniela não identificou a origem dos entorpecentes e que apenas declinou que estaria realizando a conduta em virtude de dívidas com o tráfico de drogas. Por fim, que reitera o depoimento do condutor quanto ao ocorrido." (fl. 5).

A testemunha Joice da Silva Sá declarou, em Juízo, que trabalha na praça de pedágio; que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

1ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital-SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500417-26.2022.8.26.0415 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500417-26.2022.8.26.0415

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2241805/2022 - DEL.POL.PALMITAL, 27203242 -

DEL.POL.PALMITAL, 2241805 - DEL.POL.PALMITAL

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

DANIELA DA VITORIA RODRIGUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNA MENDES FERREIRA

Vistos.

DANIELA DA VITORIA RODRIGUES, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso(a) nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material com o artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (denúncia às fls. 86/88).

Consta na peça acusatória que, no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 18h40min, na praça de pedágio situada no km 413 na Rodovia Raposo Tavares, sentido capital-interior, nesta cidade e Comarca de Palmital, a ré supostamente transportava e trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, duas porções de substância conhecida como crack, com peso líquido total de 1,97kg, e três porções de maconha, com peso líquido estimado de 474,59g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que, na mesma data e local, a ré supostamente portava e transportava treze munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e que, segundo o apurado, no dia em questão, a ré, em tese, recebeu os entorpecentes e as munições na cidade de Campos Grande/MS e com tais objetos embarcou em ônibus da empresa "Viação", placas BMY 2320, prefixo 12002, com

destino a São Paulo/SP, onde planejara entregar as drogas ao consumo de terceiros.

A ré foi presa em flagrante no dia 04.09.2022 (fls. 1/3).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 45/51).

Notificada (fl. 118), a ré apresentou defesa prévia (fls. 123/124).

A denúncia foi recebida em 03/11/2022 (fls. 132/133).

Citado em audiência (fls. 132/133).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Rodolfo Lopes, Flávio Henrique dos Santos Moyses e Joice da Silva Sá, sobreindo o interrogatório da ré (fls.

132/133).

Na sequência, realizaram-se os debates (fls. 132/133). O Ministério Público requereu a procedência da pretensão acusatória. A Defesa anuiu com as alegações finais do Ministério Público, ratificou a resposta à acusação e requereu o reconhecimento da atenuante da confissão.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente.

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 19/21, auto de exibição e apreensão de fl. 23, imagens de fls. 24/31, laudo de constatação provisória de fls. 33/35, laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 77/79 e laudo pericial na munição de fls. 73/76 que constatou a eficácia, bem como pela prova oral coligida aos autos (relatório do inquérito policial às fls. 80/81).

De igual forma, a autoria dos mencionados crimes também é certa.

A prova oral produzida durante a instrução denota de forma clara que o réu trazia consigo e guardava entorpecente para a entrega ao consumo de terceiros e portava e transportava munições.

A testemunha Rodolfo Lopes declarou, na Delegacia de Polícia, que “estava em patrulhamento para fiscalização de trânsito junto à Rodovia SP 270 - Raposo Tavares, KM 413, Praça de Pedágio, quando decidiram pela abordagem de um ônibus, empresa “Viação”, placas BWY2320, prefixo 12002, que vinha da cidade de Campo Grande/MS com destino a capital de São Paulo. No interior havia apenas seis passageiros, dentre elas a indiciada Sra. Daniela e ao ser questionada sobre o destino e origem, esta apresentou versão não condizente. Solicitado o acompanhamento a equipe para realização de pesquisas nos sistemas policiais sobre eventuais passagens, mandados de prisão em aberto, etc., Daniela levantou-se de sua poltrona em direção ao corredor do veículo, vindo a jogar seu aparelho celular e danificá-lo. Que para contenção de Daniela foi necessária a utilização de algemas. Em análise visual, sem a realização de revista pessoal, foi identificado grande volume na cintura de Daniela, onde acionaram uma funcionária da empresa concessionária da rodovia “Cart”, Sra. Joice da Silva Sá, RG n. 41.143.285-0, para realização de vistoria. Relata que em sua cintura foram localizados munições íntegras, bem como pacotes de substância entorpecente que aparentam ser “skank” e “crack” (detalhado em auto de exibição e apreensão). Daniela declarou que arrecadou os entorpecentes na cidade de Campo Grande com alguns rapazes não declinando a identificação destes e que estaria realizando o transporte em virtude de dívidas com o tráfico, confessando a empreitada criminosa. Diante dos fatos esta foi conduzida a esta unidade para deliberação da Autoridade Policial, com a necessidade do uso de algemas, em virtude do fundado receio de fuga.” (fl. 4).

Em Juízo, a testemunha confirmou a versão (fls. 132/133).

A testemunha Flávio Henrique dos Santos Moyses declarou, na Delegacia de Polícia, que “estava em patrulhamento junto à Rodovia Raposo Tavares, KM 413, quando deliberaram pela abordagem de um ônibus da empresa “Viação”. Que dentro do referido ônibus havia apenas seis passageiros, entre ele a Sra. Daniela. Alega que ao ser indagada Daniela apresentou versão contraditória sobre origem, destino e motivos da viagem o que causou estranheza pela guarnição. Que convidada a acompanhar para realização de pesquisas nos sistemas policiais sobre sua identificação, a autora levantou-se de sua poltrona e jogou seu aparelho celular no corredor, vindo a quebrá-lo. Em seguida, Daniela foi algemada para contenção, pois apresentava agressividade. Que uma funcionária da concessionária da rodovia (Cart) de nome

Joice, realizou revista pessoal em Daniela, já que esta apresentava volume de pacotes em sua cintura. Aduz que na posse da indiciada foram localizadas munições e substâncias entorpecentes que aparentam ser "Skank" e "crack", vindo a confessar que estava transportando a droga para tráfico. Que Daniela não identificou a origem dos entorpecentes e que apenas declinou que estaria realizando a conduta em virtude de dívidas com o tráfico de drogas. Por fim, que reitera o depoimento do condutor quanto ao ocorrido." (fl. 5).

A testemunha Joice da Silva Sá declarou, em Juízo, que trabalha na praça de pedágio; que os Policiais estavam no local; que os Policiais abordaram um ônibus; que, diante da ausência de Policial Militar feminina, a declarante realizou a revista na ré; que foi encontrada droga junto ao corpo da ré (fls. 132/133). Interrogada em solo policial, a ré disse que "na data de ontem saiu da cidade São Paulo/Capital com destino a cidade de Campo Grande/MS. Que no local arrecadou diversos entorpecentes e munições para pagamento de dívidas relativas ao tráfico de drogas. Relata que arrecadou as munições e substâncias de pessoas que não deseja declinar a identificação, pois tem medo de "ser morta". Que estava dentro do ônibus retornando a cidade de São Paulo quando foi abordada pela guarnição de militares e "ficou muito nervosa", vez que estava com os ilícitos em sua posse. Em determinado momento, quando solicitada o acompanhamento com os milicianos, jogou seu aparelho celular no chão, vindo a quebra-lo. Que os militares não realizaram buscas pessoais e foi revistada por uma mulher da empresa da concessionária da rodovia, não se recordando seu nome. Em sua posse foram localizados os entorpecentes e as munições e imediatamente confessou os fatos aos militares, colaborando com as diligências no local. Relata que há poucos meses atrás foi presa por tráfico de drogas e que possui medidas cautelares em seu desfavor." (fl. 6).

Em Juízo, a ré declarou que a acusação é verdadeira; que encontrou uma porção de droga em uma biqueira; que é usuária de droga; que o dono da droga disse que a interroganda teria que pagar pela droga encontrada; que foi ameaçada de morte para fazer o transporte; que não sabe o nome do traficante; que "Nenego" é o nome da pessoa que ameaçou a declarante e que acredita que essa pessoa também foi ameaçada pelo traficante; que é usuária de droga (fls. 132/133).

Dessa forma, tem-se que o conjunto probatório se presta a responsabilizar o(a) réu(ré) pela infração penal imputada.

Os depoimentos dos Policiais Militares possuem inquestionável eficácia probatória, sendo que, no caso concreto, merecem credibilidade deste juízo. Vale destacar que, a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta de suspeição para afastar a credibilidade de tais depoimentos. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA NÃO ALCANÇADA PELA ABOLITIO CRIMINIS. PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)

Ademais, a confissão do(a) réu(ré) está em consonância com os elementos de prova (Enunciado da Súmula nº 545, STJ).

Cabe mencionar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga e comportamento do réu logo antes ou no momento da apreensão, bem como a apreensão de valores em poder do réu sem a comprovação de origem idônea, sendo até desnecessário

que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Nesse sentido:

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Ainda em relação ao crime de tráfico de drogas, incide a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal), porque restou demonstrado que a droga era oriunda da cidade de Campos Grande/MS e tinha como destino a cidade de São Paulo/SP, tendo o(a) réu(ré) sido abordado(a) já no Estado de São Paulo. Restou comprovada, inequivocamente, a intenção do(a) réu(ré) de realizar o tráfico interestadual, nos termos do Enunciado da Súmula nº 587 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.”

Diante desse contexto, restou comprovada a materialidade delitiva e a autoria pelo(a) réu(ré) dos crimes descritos no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, acima de qualquer dúvida razoável, e não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade ou extingam a punibilidade do réu, é de rigor a condenação. Passo à dosimetria da pena quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06 (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, “caput”, CP).

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao(à) réu(ré), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime – Súmula nº 545, STJ), porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, deixo de valorá-la, em observância ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase, concorrendo a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, aumento a pena no patamar de 1/6, conforme razões expostas na fundamentação desta decisão, passando a dosá-la em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Ainda na terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. No caso em tela, o(a) réu(ré) é primário(a), bem como nada indica que integre organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas, de modo que estão inteiramente presentes as circunstâncias previstas no mencionado dispositivo legal, que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, autorizam a redução da pena no percentual mínimo de 1/6 (um sexto), considerando a quantidade relevante de droga e que em outros casos analisados por este Juízo foram encontradas porções muito inferiores, razão pelo qual diminuo a pena em 11 meses e 20 dias de reclusão e 98 dias-multa, passando a dosá-la em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa, a qual torno definitiva frente a inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento.

A esse respeito, consigno passagem do voto do Ministro Gilmar Mendes nos autos do

“Habeas Corpus” nº 154694 AgR/SP:

“(…)

A previsão da redução de pena contida no § 4º do artigo 33 tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a não aplicação do redutor é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena”. (QUEIROZ, Paulo; LOPES, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).

E também: “(…) militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, nesse caso, é do Ministério Público (…)”. (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de Drogas anotada. 2009. p. 109).

Tecidas as considerações pertinentes e preenchidas as condições do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem a paciente o direito à redução, uma vez que se cuida de ré primária, tem bons antecedentes e não há qualquer indicação de envolvimento em efetiva organização criminosa.

(…)”

(STF. 2ª Turma. HC 154694 AgR/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Gilmar Mendes, julgado em 4/2/2020 (Info 965)

Passo à dosimetria da pena quanto ao crime previsto no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (artigo 5º, XLVI, CF; artigo 68, caput, CP).

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao(à) réu(ré), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal (confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime – Súmula nº 545, STJ), porém, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, deixo de valorá-la, em observância ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena anteriormente aplicada.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, ficando o(a) réu(ré) condenado(a) definitivamente a 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 495 dias-multa.

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do(a) réu(ré). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária (artigos 49 e 60, CP; artigo 43, Lei nº 11.343/06).

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada, consoante interpretação dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, III, do Código Penal, e os Enunciados das Súmulas nº 718 e 719 do STF e da Súmula nº 440 do STJ.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena, tendo em vista a quantidade de pena imposta (artigos 44 e 77, CP).

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR DANIELA DA VITORIA RODRIGUES, qualificado(a) nos autos, como incurso(a) no artigo 33, caput e § 4º, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 495 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do

maior salário-mínimo vigente à época do fato, acrescido de atualização monetária. Condene o(a) réu(ré) ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade. Determino a perda dos objetos e/ou valores apreendidos, pois relacionados à prática delitiva (art. 63, Lei nº 11.343/06).

Concedo ao(à) réu(ré) o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não subsistem os pressupostos e requisitos legais que ensejaram a prisão preventiva, principalmente considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto e sob pena de se tornar mais gravosa a situação do(a) réu(ré) caso opte por recorrer (CPP, artigo 387). Expeça-se, de imediato, alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso(a).

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Após o trânsito em julgado desta decisão, autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/06, e mediante apresentação de auto circunstanciado; comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça(m)-se, se for o caso, mandado(s) de prisão; e expeça(m)-se guia(s) de execução definitiva, remetendo-a(s), também se for o caso, ao Juízo competente.

Publique-se. Intimem-se.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Palmital, datado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA